

1502067-24.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: João Walter Cotrim Machado

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEI CAMARGO SILVERIO e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AWENSZTERN PAVLOVSKY

Vistos.

VINICIUS FANTINI DE ALMEIDA e WÉSLEI CAMARGO SILVERIO, já qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º - A, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

2ª Vara

Rua Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos - SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502067-24.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502067-24.2021.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEI CAMARGO SILVERIO e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AWENSZTERN PAVLOVSKY

Vistos.

VINICIUS FANTINI DE ALMEIDA e WÉSLEI CAMARGO SILVERIO, já qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º - A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, "j", na forma do artigo 70, todos do Código Penal. Isso porque, segundo a denúncia, no dia 20 de setembro de 2021, no lugar indicado na inicial, agindo com unidade de desígnios entre eles, subtraíram para proveito de ambos, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, um violão e um aparelho celular, de marca Samsung, pertencentes a Nelson Crislei Gomes dos Santos e um aparelho celular, da marca Motorola, pertencente à Giovana Soares Monteiro.

A prisão em flagrante dos acusados foi convertida em prisão preventiva em 20/09/2021 (fls. 78/79).

Em 19 de outubro de 2021 foi recebida a denúncia (fls. 125/126).

Citados, os denunciados ofereceram resposta à acusação (fls. 163/166).

Não sendo o caso de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 189/190).

Durante a instrução foram colhidas as declarações das vítimas/testemunhas,

procedendo-se, em seguida, ao interrogatório dos réus (fls. 230/232 e 251/252). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia. A defesa de Vinicius requereu a absolvição do acusado por insuficiência probatória para fins de condenação (fls. 254/257). Da mesma forma, a defesa de Weslei pugnou por sua absolvição ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, o afastamento da agravante da calamidade pública, convertendo-se a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade (fls. 258/267).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Restaram comprovadas no curso da instrução processual a autoria e a materialidade dos crimes de roubo imputados aos réus.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, pelo boletim de ocorrência de fls. 02/05, pelos autos de reconhecimento de fls. 23/24 e pelo auto de exibição/apreensão/entrega e avaliação de fls. 25/26, além da prova oral colhida nos autos.

A autoria também é certa, senão vejamos.

Nalber Lessa Fernandes, policial militar, relatou que estava de serviço com seu companheiro Santiago. O Copom irradiou ocorrência de roubo pela Av Santos Dumont. Um veículo na cor branca acabara de efetuar um roubo a transeunte, informando as vestes de um dos roubadores. Realizou patrulhamento e acabou avistando um veículo na cor branca. No interior do veículo tinham três pessoas. Na abordagem, foi verificado que um dos indivíduos estava trajando as mesmas vestes informadas pelo 190. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém na vistoria veicular foram localizados dois aparelhos celulares e um violão no porta-malas. Indagados, não souberam informar a procedência dos celulares. Todos foram conduzidos à delegacia. Os aparelhos estavam no assoalho do veículo, em cima do tapete. Não estavam escondidos. Não falaram nada sobre o violão também. As vítimas já estavam na delegacia. As vítimas informaram que um veículo na cor branca, ocupado por dois indivíduos, tinha efetuado o roubo. Elas informaram que um deles estava armado. As declarações de Cristian Santiago da Silva, também policial militar, foram no mesmo sentido de seu colega de farda, apenas acrescentando que os dois acusados confessaram a prática delitiva e que as vítimas os reconheceram na delegacia. A mulher que estava no carro negou participação no roubo. Os pertences foram restituídos. O veículo era um Ônix.

A vítima Giovana Soares Monteiro disse que estava voltando de uma adega quando foi abordada pelos acusados. Um deles estava com arma de fogo, pedindo para passar tudo. Pegaram tudo e foram embora, foi tudo muito rápido. Ameaçaram e apontaram a arma. Um amigo da depoente que avisou à polícia. Foi até a delegacia e reconheceu, por foto, sem nenhuma dúvida, os acusados. Na hora, lembrou-se da cor da blusa de um deles. Não teve dano, tudo foi recuperado. Está de mudança por conta dos fatos e evita sair à noite. Foram duas fotos de cada indivíduo. Não conseguiu reconhecer os acusados em juízo.

Embora não ouvido em juízo, Nelson Crislei Gomes dos Santos disse em solo policial que "estava com minha esposa na rua da nossa casa. Que de repente apareceu um carro na cor branca. Que desceu um homem. Que havia um outro homem na condução do veículo. Que o homem que desceu estava com um revólver. Que o homem falou: é um assalto, perdeu! Que escondi meu celular. Que ele engatilhou a arma. Que pegou o meu celular, o celular do minha esposa e o violão que estava no meu braço. Que o homem entrou no carro e fugiram. Que fomos pra casa, ligamos para a PM e rastreamos o nosso celular. Que os policiais localizaram os ladrões. Que reconheci os dois homens como sendo os ladrões que nos roubou. Que tudo que foi levado foi recuperado e restituído. Que a polícia prendeu os ladrões bem rápido. Que não estamos machucados" (fl. 09).

Interrogado, o réu Vinicius disse já ter respondido por furto em 2015, sendo condenado. Negou a prática delitiva dizendo que estava trabalhando como motorista de aplicativo no dia dos fatos. Entrou um passageiro no seu carro, segurando um violão. Ele colocou o violão no porta-malas. Ele ofereceu o violão e os telefones para vender ao interrogando. Comprou os objetos do passageiro e ele desceu do carro. Passou na adega para buscar Weslei. Parou no caminho para colocar gasolina

no carro e em determinado momento foi abordado por policiais. Não desconfiou do passageiro. Consta histórico das corridas no app 99.

Weslei, por sua vez, disse que respondeu a três processos, sendo condenado. Também negou a prática dos delitos. Estava na adega com a Ivone, mas estava sem carro.

Pediu uma carona para o Vinícius. No meio do caminho foram abordados. Vinícius falou que tinha comprado os celulares. Não confessou na delegacia. Vinícius é seu amigo e se comunicavam várias vezes ao dia.

Entretanto, a versão dos acusados não parece crível, posto que dissociada das demais provas acostadas aos autos, restando isolada.

As provas colhidas no curso da instrução processual formam um conjunto probatório suficiente a sustentar o decreto condenatório, de modo que ficam afastadas as teses absolutórias sustentadas pelas combativas defesas.

O fato de a prova estar alicerçada na declaração das vítimas não lhe retira a credibilidade, pois conforme reconhecido reiteradamente pela jurisprudência, “em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido” (RJD 18/194).

Como se não bastasse, há ainda o reconhecimento realizado de forma absolutamente firme pelas vítimas em solo policial no sentido de terem sido os réus os autores dos crimes cometidos (fls. 23/24).

É preciso ressaltar que este reconhecimento não está isolado nos autos, mas sim respaldado nas declarações das vítimas e das testemunhas policiais. Ainda que assim não fosse, as demais provas e elementos de informação coligidos aos autos são bem convincentes quanto à prática dos crimes de roubos pelos acusados, até mesmo diante da extensa folha de antecedentes criminais de um deles (fls. 192/202).

No que concerne ao depoimento dos policiais, nenhum fato concreto foi atribuído às testemunhas para desmerecer a qualidade da prova. Há que ser prestigiado, portanto, o depoimento dos policiais que foram ouvidos sob compromisso e sob o crivo do contraditório. Necessário ressaltar que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão, não merecem ver desprestigiadas as palavras dos agentes públicos somente pelo fato de pertencerem aos quadros da polícia.

Embora não apreendida a arma, a narrativa das vítimas dando conta da sua utilização também é suficiente para permitir o aumento da pena.

Ressalte-se que a apreensão e perícia da arma utilizada não são indispensáveis para a consideração da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, caso a sua utilização na prática do crime tenha sido demonstrada por outros meios de prova, como in casu, que a versão das vítimas foi firme e precisa.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). (...) PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELACIONADA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. ILEGALIDADE AFASTADA. 1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. (...) 6. Agravo regimental parcialmente

provido, para redimensionar a pena do agravante para 5 anos e 6 meses de reclusão e multa, em regime inicial semiaberto" (AgRg no Ag no REsp 1561836/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, J. 19/04/2018, DJe 25/04/2018, grifou-se).

Diante de tais considerações, comprovada autoria e materialidade delitivas, passa-se à dosimetria das penas de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal. Em atenção às diretrizes fixadas pelo artigo 59 do Código Penal, observo que os réus agiram com culpabilidade normal à espécie; Weslei ostenta duas condenações transitadas em julgados, sendo que uma delas será utilizada para fins de reincidência (fls. 203/205); Vinicius, por sua vez, ostenta uma condenação transitada em julgado que será utilizada para fins de reincidência (fls. 209/210); poucos elementos foram colhidos acerca de suas condutas sociais e personalidades, razão pela qual deixo de valorar tais circunstâncias; os motivos do crime refletem o desejo de obtenção de lucro fácil, já punido pelo tipo, não havendo nada a se valorar; as consequências do crime não exigem maior censura, vez que os bens subtraídos foram recuperados e sem avarias; por último, as vítimas em nada contribuíram para a prática do delito.

Diante de tais circunstâncias analisadas isoladamente, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa (Vinicius); e em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa (Weslei), sendo o valor do dia-multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime, uma vez que não há nos autos elementos suficientes a aferir a real situação econômica dos réus.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e presentes as agravantes da reincidência e aquela prevista no art. 61, II, "j", do CP (crime praticado em situação de calamidade pública), agravo a pena-base de ambos, fixando-as em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa (Vinicius); e em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, no valor já fixado (Weslei).

Não concorrendo causas de diminuição e presentes as causas de aumento do concurso de agentes (artigo 157, § 2º, II, do CP) e do emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º-A, I, do CP), conforme o seguro relato da vítima, aplico ambas as causas (1/3 + 2/3), fixando as penas definitivas em 10 anos e 08 meses de reclusão, e 26 dias-multa (Vinicius); e em 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, e 28 dias-multa, no valor já fixado (Weslei).

Reconhecido o concurso formal de crimes (artigo 70, primeira parte, do Código Penal), vez que as vítimas dos roubos foram duas, aumento a pena privativa de liberdade de um dos crimes em um sexto, resultando a pena final em 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, e 30 dias-multa, no valor mínimo legal (Vinicius); e em 14 anos, 06 meses e 06 dias de reclusão e 32 dias-multa, no valor mínimo legal (Weslei).

Nos termos do art. 33 do Código Penal, o regime FECHADO para inicial cumprimento da reprimenda é o único adequado à espécie.

Em atenção à diretriz estabelecida pelo artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, em que pese os réus terem permanecido presos durante o trâmite do processo, eventual cômputo de tal período não terá o condão de modificar o regime inicial de cumprimento de sua pena, motivo pelo qual deixo de considerar o tempo de prisão provisória, cabendo ao juízo da execução a efetiva detração para fins de extinção do período de pena já cumprido e eventual progressão, que deve levar em conta condições subjetivas que somente poderão ser analisadas por aquele juízo.

Por fim, inviável a aplicação dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do CP, pois ausentes os requisitos legais.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu VINICIUS FANTINI DE ALMEIDA, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º - A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 30 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime; e o réu WESLEI CAMARGO SILVERIO, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º - A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 14 anos, 06 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 32 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime.

Persistindo os pressupostos e requisitos anteriormente analisados para a decretação da prisão preventiva e, agora com maior razão diante da condenação in concreto, tendo em vista a necessidade de garantia da aplicação da lei penal e também para assegurar a ordem pública, considerando que as medidas cautelares diversas do cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram tênues e ineficazes, mantenho a custódia e nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade.

Expeçam-se guias de recolhimento provisória e recomende-se os réus na prisão em que se encontram.

Condeno ainda os réus ao pagamento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESP's, conforme legislação estadual vigente.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

- Expeçam-se guias de execução definitiva;
- Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária em desfavor dos réus de acordo com o artigo 50 do Código Penal e artigo 686 do Código de Processo Penal;
- Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos nos termos do artigo 15, III da Constituição Federal;
- Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

P.I.C.

Ferraz de Vasconcelos, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA